

1511366-88.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125926/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 24847912 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2125926 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALDEMIR RAIMUNDO DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511366-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511366-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125926/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 24847912 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2125926 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALDEMIR RAIMUNDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

VISTOS.

ALDEMIR RAIMUNDO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei

11.343/06, isto porque no dia 09 de maio de 2022, por volta das 10h40min, na Rua Hebert Arruda Pereira, próximo ao nº 600, Jardim Cidade Pirituba, nesta cidade e comarca da capital, ele trazia consigo, para fins de tráfico, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, pesando 170,2g; 115 (cento e quinze) porções de cocaína, pesando 97,1g; 106 (cento e seis) porções de cocaína, na forma de crack, pesando 34,8g; 03 (três) frascos de lança-perfume, com volume de 53,4ml; e 12 (doze) porções de maconha, na forma skunk, pesando 2g, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

O acusado foi devidamente notificado (fls. 85) e apresentou defesa preliminar a fls. 89.

Houve o recebimento da denúncia por decisão datada de 25 de julho de 2022 (fls. 100), tendo sido o réu citado nesta data.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. O Ministério Público requereu a procedência da pretensão, nos exatos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, fixação de regime inicial diverso do fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação de substância (fls. 14/18), laudo toxicológico definitivo (fls. 66/69), bem como pela prova oral.

A autoria é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria delitiva.

Outrossim, a prova testemunhal comprovou a traficância.

Os policiais militares Renan Reis Moreira e Thiago Maciel Tomé depuseram sob o crivo do contraditório que na data dos fatos estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, que já é conhecido como ponto de tráfico, sendo certo que visualizaram uma mulher em frente à viela em questão, tendo sido realizada a abordagem. Disseram que com ela nada de ilícito foi encontrado, mas puderam verificar que o acusado, ao visualizar os policiais, dispensou uma bolsa e adentrou no interior da viela, mas os depoentes obtiveram êxito em detê-lo. Afirmaram que indagaram ao réu sobre a bolsa, tendo ele confirmado que em seu interior havia entorpecentes, bem como que estava efetuando tráfico de drogas no local há cerca de duas semanas. Asseveraram que a testemunha Tássia, que foi visualizada pelos policiais na frente do ponto, disse que estava no local para adquirir entorpecentes.

Portanto, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixo a pena base do crime de tráfico de entorpecentes no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, porque não há elementos que justifiquem seu aumento. Anoto que, em meu sentir, a quantidade e variedade de entorpecentes são normais para a espécie.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343, dado que o réu é reincidente em crime doloso.

Pelo exposto, a pena definitiva será de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu deverá cumprir a pena em regime fechado, eis que se trata de crime equiparado a hediondo, não se perdendo de vista que é ele reincidente em crime doloso.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, por se tratar de pena superior a quatro anos, bem como em decorrência da reincidência.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu

ALDEMIR RAIMUNDO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas.

Remanescem presentes os requisitos para a custódia cautelar do réu. Com efeito, trata-se de indivíduo reincidente em crime doloso, o que denota que sua segregação é indispensável à manutenção da ordem pública, sob pena de tornar a delinquir.

Custas na forma da Lei.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União. Transitada em julgado, providencie a z. serventia ao necessário.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes. Registre-se. Cumpra-se.

São Paulo, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA